



PENETAPAN

Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, laki-laki, lahir di Surabaya, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Granting Baru II B/35 A RT 002/RW 005 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2025 dalam Register Perkara Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578111008870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 April 2012 dengan nama **PEMOHON PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** dengan nama **PEMOHON** telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086492 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Januari 2023;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15423/1987 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 22 Agustus 1987 dengan nama **PEMOHON** tertulis **PEMOHON**;

4. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Wachid Hasyim 1 Kenjeran Surabaya dengan Nomor Induk 8252 sebagaimana tercatat dalam Ijazah No. DN-05MA 0144568 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 2006 dengan nama **PEMOHON** tertulis **PEMOHON**;
5. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **LUTFI ABDUL RACHMAN** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578111008870001 **milik PEMOHON** dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086492 **milik PEMOHON**;
 - b. **LUTFI ABDUL RAHMAN** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15423/1987 **milik PEMOHON**;
 - c. **LUTFI ABDULRAHMAN** sebagaimana tercatat dalam Ijazah No. DN-05MA 0144568 **milik PEMOHON**;

Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

6. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan
7. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578111008870001 **milik PEMOHON** dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086492 **milik PEMOHON**;
 - b. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15423/1987 **milik PEMOHON**;
 - c. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Ijazah No. DN-05MA 0144568 **milik PEMOHON**;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578111008870001, atas nama LUTFI ABDUL RACHMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3578110201086492 atas nama kepala Keluarga Mochamad Suyono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15423/1987, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA an. LUTFI ABDULRAHMAN, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Granting Baru II B/35 A RT 002/RW 005 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk kepentingan Pemohon dalam persamaan satu orang yang sama;
- Bahwa yang berbeda ada di Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Lasmari dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Mochamad Suyono dan masih hidup;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 (tiga) yaitu 1. Muslikah, 2. Rojaiyah, 3. Ida.
- Bahwa Pemohon anak Nomer 4 (empat);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



2. Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Granting Baru II B/35 A RT 002/RW 005 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk kepentingan Pemohon dalam persamaan satu orang yang sama;
- Bahwa yang berbeda ada di Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Lasmari dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Mochamad Suyono dan masih hidup;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 (tiga) yaitu 1. Muslikah, 2. Rojaiyah, 3. Ida.
- Bahwa Pemohon anak Nomer 4 (empat);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri menyatakan nama :

- a. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578111008870001 dan Kartu Keluarga No. 3578110201086492;
 - b. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15423/1987;
 - c. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Ijazah No. DN-05MA 0144568;
- Adalah **nama dari orang yang sama, yaitu nama Pemohon;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-4, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi dan Saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang yang diajukan Pemohon, yaitu **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK : 3578111008870001, dihubungkan dengan **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Kota Surabaya Nomor : 3578110201086492, diketahui nama Pemohon yang tercantum dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah **PEMOHON**;

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15423/1987, yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1987 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diketahui Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1987 dengan diberi nama **PEMOHON**, anak dari pasangan suami istri Mochamad Suyono dan Sarikah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan **Bukti P-4**, berupa Ijazah No. DN-05MA 0144568, dapat membuktikan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen ijazah tersebut adalah **PEMOHON**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan Negeri berkesimpulan memang benar nama **PEMOHON** sebagaimana yang tercantum dalam **Bukti P-1 dan Bukti P-2**, dengan nama **PEMOHON** sebagaimana yang tercantum dalam **Bukti P-3**, dan nama **PEMOHON** sebagaimana yang tercantum dalam **Bukti P-4** adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu nama Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama :

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578111008870001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086492;
- b. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15423/1987;
- c. **PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Ijazah No. DN-05MA 0144568;

Adalah nama dari orang yang sama, yaitu nama Pemohon;

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini **Kamis**, tanggal **08 Januari 2026**, oleh kami, **Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Saeran, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.
Perincian biaya :

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah);		

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 3120/Pdt.P/2025/PN Sby